ПРИНЯТО
Общим собранием МБ ДОУ № 7
Протокол № 2 от 24.11. 2017г.

Утверждаю
Заведующий МБ ДОУ № 7
_____Савченко И.А.
Приказ № 328 от 05.12. 2017г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СЕРТИФИКАТ: 2A 57 46 30 98 A1 A7 4A 33 64
Владелец : Савченко Ирина Анатольевна
Действителен: с 12.04.2021 по 21.04.2026

Положение об Управляющем Совете

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7

I. Общие положения.

1.1. Управляющий совет МБ ДОУ (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом, а также иными локальными нормативными актами МБ ДОУ.

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Уставом МБ ДОУ предусматривается:

а) численность и порядок формирования и деятельности Совета;

б) компетенция Совета;

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

II. Структура Совета, порядок его формирования.

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих:

а) родителей (законных представителей) воспитанников;

б) работников МБ ДОУ;

в) представителей общественных организаций, в т.ч. профсоюзных организаций

В состав Совета также входят: руководитель МБ ДОУ и представитель учредителя по согласованию.

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию образовательного учреждения, а также представители иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении.

2.2. Общая численность Совета составляет 21 человек:

- Количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников составляет 11 человек;
- Количество членов Совета из числа работников Учреждения составляет 4 человека;
- Количество кооптированных членов Совета составляет 4 человека.
- Остальные места в Совете занимают заведующий Учреждения и представитель Учредителя.

2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избираются на общих родительских собраниях.

2.4. Члены Совета из числа работников МБ ДОУ избираются на общем собрании работников МБ ДОУ.

2.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета.

2.6. Представители общественных организаций избираются решением органа общественной организации.

III. Компетенция Совета.

3.1. Основными задачами Совета являются:

а) определение основных направлений развития образовательного учреждения;

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, стимулирование труда его работников;

в) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в образовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья детей, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств образовательного учреждения;

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;

е) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в образовательном учреждении.

13. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:

3.2. Утверждает:

- режим занятий воспитанников;
- программу развития образовательного учреждения;
-Положение образовательного учреждения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения.

3.3. Согласовывает по представлению руководителя образовательного учреждения:

- стимулирующие выплаты педагогическому персоналу;
- смету расходования средств, полученных образовательным учреждением от Уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий.

3.4. Вносит предложения руководителю образовательного учреждения в части:

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений образовательного учреждения (в пределах выделяемых средств);
- создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания воспитанников;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
- обеспечения безопасности в образовательном учреждении.

3.5. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад образовательного учреждения; публичный доклад подписывается председателем Совета совместно с руководителем образовательного учреждения.

3.6. Заслушивает отчет руководителя образовательного учреждения по итогам учебного и финансового года.

3.7. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.

3.8. В случае неудовлетворительной оценки отчета руководителя образовательного учреждения Совет вправе направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию работы администрации образовательного учреждения.

3.9. Управляющий Совет имеет право вырабатывать рекомендации по изменению и (или) дополнению в Устав образовательного учреждения (с последующим внесением данных изменений и дополнений на утверждение общего собрания).

IV. Организация деятельности Совета.

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются Уставом МБ ДОУ.

4.2. Организационной формой работы Управляющего Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также заведующий МБ ДОУ и представитель учредителя в составе Совета.

4.4. На заседании (в порядке, установленном Уставом МБ ДОУ) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.

4.5. Первое заседание Совета созывается заведующим МБ ДОУ не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников образовательного учреждения (включая заведующего); также председателем Совета не может быть избран представитель учредителя.

4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании.

4.7. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями создаются постоянно-действующие комиссии Совета по направлениям:

- организационная деятельность;
- финансово – экономическая;
- деятельность по охране и укреплению здоровья;
- материально-техническое обеспечение;
- контрольно-ревизионная.

Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета.

4.8. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета председателей, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий:

а) ***Организационно-правовая комиссия*** *(5 чел.):*

Задачи работы комиссии:

- определение основных направлений развития образовательного учреждения;
- планирование работы Совета и определение регламента работы;
- участие в подготовке публичного (ежегодного) доклада;
- осуществление контроля за соблюдением прав всех участников образовательного процесса;
- рассматривание жалоб родителей и сотрудников на нарушение их прав;
- другие полномочия

б) ***Финансово – экономическая комиссия*** *(4 чел.):*

Задачи работы комиссии:

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств образовательного учреждения;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности образовательного учреждения,
- планирование расходов из внебюджетных источников в соответствии с намеченными целями и задачами;
- утверждение сметы расходования средств, полученных образовательным учреждением от Уставной деятельности;
- согласование стимулирующих выплат педагогическому персоналу;
- заслушивание отчета руководителя образовательного учреждения по итогам финансового года;
- поиск внебюджетных источников финансирования;
- другие полномочия

в) ***Педагогическая комиссия*** *(6 чел.):*

- согласование введения новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей в образовательном учреждении,
- участие в процессе самообследования образовательной организации;
- участие в разработке программы развития образовательной организации
- внесение предложений руководителю образовательного учреждения в части создания необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания воспитанников; обеспечения безопасности в образовательном учреждении;
- определение стимулирующих надбавок педагогическим работникам за качество и результативность
- подготовка публичного доклада;
- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания;
- другие полномочия.

г) ***Комиссия по работе с родителями и общественностью*** *(4 чел.):*

- обеспечение информирования общественности о состоянии дел в образовательном учреждении;
- организация работы образовательной организации со средствами массовой информации и социокультурными организациями в микрорайоне;
- содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
- организация работы (совместно с администрацией) с социально неблагополучными семьями
- другие полномочия.

4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета, определенного Уставом МБ ДОУ. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.

4.10. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.

4.11. Для осуществления своих функций Совет вправе:

а) приглашать на заседания Совета любых работников МБ ДОУ для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

б) запрашивать и получать у заведующего МБ ДОУ или учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета.

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на администрацию МБ ДОУ (в случае необходимости - при содействии учредителя).

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов.

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.

Руководитель МБ ДОУ вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.

5.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие

действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым актам МБ ДОУ. В этом случае происходит новое формирование Совета по установленной процедуре.

5.3. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Решения Совета, противоречащие положениям Устава МБ ДОУ, положениям договора МБ ДОУ и учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению заведующим МБ ДОУ, его работниками и иными участниками образовательного процесса.

По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Совет представление о пересмотре такого решения.

5.5. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим МБ ДОУ (несогласия руководителя с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) руководителя), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.

5.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета.

5.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредителя;
- при увольнении с работы заведующим МБ ДОУ или увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.

5.8. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется учредителю.

5.9. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).

VI. Делопроизводство Совета.

6.1. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом.

6.2. В протоколе заседаний Совета фиксируются дата проведения заседания Совета, количество присутствующих, вопросы повестки дня, принятые решения.

6.3. Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел ДОУ, подписываются председателем Совета и его секретарём.